

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 127/2533

นายเอี่ยม จวนสุข

โจทก์

นายทิม เกื่อนแท้ กับพวก

จำเลย

นายชัยรัตน์ ศรีอุบลมาศ ทนายจำเลยทั้ง

สาม

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยทั้งสามฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 61)

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามส่งมอบที่ดินพิพาทคืนโจทก์ หากไม่
ปฏิบัติให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสาม

จำเลยทั้งสามฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 58,57)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาโดยมีเงื่อนไขว่าห้าม
จำเลยทั้งสามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท หากจำเลยทั้งสามปฏิบัติผิด
เงื่อนไขก็ไม่อนุญาตและให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

พิจาระห์แล้ว อนุญาตให้ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกาโดยมีเงื่อนไขว่าห้าม
จำเลยทั้งสามทำนิติกรรมใด ๆ เกี่ยวกับที่ดินพิพาท หากจำเลยทั้งสามปฏิบัติผิด
เงื่อนไขก็ไม่อนุญาตและให้โจทก์บังคับคดีได้ทันที

(อุไร คังคะเกตุ-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-สุวิทย์ ธีรพงษ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>